

1502034-34.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS.ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART.155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502034-34.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282849/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 28083239 - CPJ SANTO ANDRE, 2282849 - CPJ SANTO ANDRE, HW4613-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM CARVALHO DA SILVA

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou WILLIAM CARVALHO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §4º, III, do Código Penal, porque no dia 16/10/2022, na Rua Niterói, nº 130, Vila Curuçá, nesta Cidade e Comarca, qualificado à fls. 07, subtraiu, para si, mediante emprego de chave falsa, o veículo automotor Gm/Corsa, placa MUH3189, avaliado em R\$9500,00 (fls. 13), pertencente a Alexandre Augusto Meves.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: apurou-se que Alexandre estacionou o veículo automotor na via pública em frente a casa de um familiar. Aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado aproximou-se do veículo e o subtraiu, acionando o motor com o uso de uma chave mixa. Em seguida, fugiu. Entretanto, o furto foi notado pela vítima, que saiu em busca do veículo automotor nas

redondezas. O denunciado e o veículo automotor foram localizados pela vítima na Rua Porangaba, nesta Cidade e Comarca.

A denúncia foi recebida 20/10/2022 (fls. 57/59), o réu foi citado (fls.104), apresentou resposta à acusação, sendo indeferida a absolvição sumária.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida a testemunha e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), termo de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo pericial (fls. 101/103) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Cristina disse que estava em patrulhamento e ao adentrar a Rua Niterói foi informada pela esposa da vítima que o veículo foi subtraído e seu marido perseguiu o agente. Foi atrás e na Rua Porangaba, deparou-se com a vítima segurando o agente. E o veículo estava na rua debaixo. Em posse do réu havia uma chave falsa, com formato de uma pequena tesoura. Ele confessou.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, confessa os fatos. Pediu emprestado um veículo e sofreu um acidente. Ele deu um prazo de 15 dias para arrumar o carro dele. Resolveu subtrair o veículo da vítima que era igual ao que sofreu acidente. Tinha uma chave falsa.

Verifica-se que relato dos policial merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teria procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência. Confirmam-se julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS.ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART.155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou uma prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastara condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER j. 23/10/2018).

Ademais, a localização da res furtiva com o acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Nesse sentido, cite-se: "Furto - Apreensão da res em poder do agente e outros indícios - Presunção de autoria e inversão do ônus probatório - Ocorrência: - Inteligência: art. 71 do Código Penal, art. 155, caput do Código Penal. 36 - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, devendo justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse. - FURTO - Apreensão do bem subtraído com o réu - Presunção de autoria - Configuração - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, que deve justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse." (Apelação nº 1.274.805/5, Julgado em 12/11/2.001, 12ª Câmara, Relator: Luis Ganzerla, RJTACRIM 57/135, destaquei). Portanto, no caso em apreço a apreensão da res furtiva com o acusado, a prisão em flagrante do acusados, a prova testemunhal e a confissão, não geram dúvida a respeito da prática delitiva por este.

Assim, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

A qualificadora da chave falsa restou evidenciada pelo laudo pericial (fls. 101/103) e pela prova oral.

A utilização de chave falsa, seja para abrir a fechadura do automóvel, seja para acionar o seu motor, configura a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, pois em ambos os casos o agente supera mecanismos de segurança que protegem o bem.

Neste sentido:

FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Vítima que confirmou o furto de seu automóvel e esclareceu que deixou o bem estacionado na via pública pela manhã, mas, ao retornar ao local no período noturno, constatou a subtração do automóvel, ocasião em que registrou a ocorrência na delegacia e, cerca de meia hora depois, foi informada da localização da res. Policiais militares que surpreenderam o acusado na via pública, conduzindo o veículo furtado, ao que ele alegou ter o ter pegado emprestado, mas sequer soube apontar o nome do proprietário do bem, tampouco o local de onde o recebera. Reu em ambas fases admitiu ter subtraído o automóvel da vítima, mas negou a intenção de furtá-lo. Negativa e versão isoladas nos autos.

FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A negativa de empréstimo do automóvel e a utilização de chave falsa para ganhar acesso ao interior do veículo e acionar seu motor, aliadas à inverossímil versão do acusado quando surpreendido pelos policiais militares demonstram à saciedade o dolo do agente em assenhorar-se da coisa alheia móvel, afastando o furto de uso. Condenação mantida. QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A utilização de chave falsa, seja para abrir a fechadura do automóvel, seja para acionar o seu motor, configura a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, pois em ambos os casos o agente supera mecanismos de segurança que protegem o bem.

Policiais militares surpreenderam o acusado na via pública, conduzindo o veículo furtado com uma chave de residência em sua ignição. Laudos periciais atestaram não só a capacidade da chave apreendida para destravar mecanismos de fechaduras e acionar ignição de automóveis, mas também as avarias existentes na fechadura da

porta do motorista. Qualificadora do emprego de chave falsa mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, e a seguir tornada definitiva, à míngua de causas modificadoras. Penas mantidas. BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. Preenchidos os requisitos legais, mostra-se correta a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, com fixação do regime aberto para o caso de conversão. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - APR: 15024068520188260228 SP 1502406-85.2018.8.26.0228, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019)

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (nada a considerar); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (feitos nºs 00005362720158260635 e 00927398020168260050). Ademais, de acordo com orientação firmada pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, devem ser compensadas integralmente, mesmo nos casos de reincidência específica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. PEÇA MERAMENTE OPINATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. O acórdão embargado expressa a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea - utilizada entre os fundamentos da condenação - com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, DO Código Penal. (...) (STJ, EDcl no AgRg REsp 1796073/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPENSAÇÃO INBTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 5. No que se refere à segunda fase de aplicação da pena, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.341.370/MT, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias legais igualmente preponderantes, razão pela qual, na hipótese, é devida a compensação integral entre elas. 6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima. (STJ, HC 486.969/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019).

Na terceira fase de aplicação de pena, não há causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do acusado.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial

de cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência.

Também não é caso de suspensão condicional da pena (art. 77), diante da reincidência em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu WILLIAM CARVALHO DA SILVA, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima do teor desta sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 30 de novembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA